

1500339-45.2020.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... restando perfeitamente demonstrado o tráfico praticado por Jéssica.

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500339-45.2020.8.26.0498 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500339-45.2020.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jessica Daiane Nunes da Silva e Paulo Henrique Costa

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Jessica Daiane Nunes da Silva e Paulo Henrique Costa, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, 35, todos da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, em data incerta, mas até o dia 01 de setembro de 2020, associaram-se entre si e com outras pessoas não identificadas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 20h50min, na Rodovia SPA, 106/255, km 177, mais 200 metros, na cidade de Boa Esperança do Sul, nesta comarca de Ribeirão Bonito, previamente associados e agindo de comum acordo, Jéssica foi surpreendida por policiais militares, trazendo consigo e transportando, para fins de tráfico, uma porção de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 496.92 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

A ré foi presa em flagrante e na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão domiciliar (fls. 50/52). Quando do oferecimento da denúncia, o representante do Ministério Público requereu a prisão preventiva do corréu Paulo Henrique, a qual foi decretada (fls. 208/210). Antes mesmo de serem notificados, os réus compareceram em Juízo, por meio de advogado constituído e apresentaram defesa prévia (fls. 218/222). A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 227/228). A ré foi citada (fls. 251). Foi decretada a revelia do réu Paulo Henrique. Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação e interrogada a ré Jéssica. Encerrada a instrução, o representante do Ministério Público se manifestou por meio de debates orais, pugnando pela procedência da ação, por entender comprovadas a autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu Paulo Henrique, alegando inexistir provas de sua participação nos crimes descritos na denúncia. Requereu a absolvição da ré Jéssica em relação ao crime de associação - artigo 35. Em relação ao crime de tráfico praticado pela ré Jessica, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento da confissão; a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 e o regime aberto para cumprimento da pena (fls. 299/310).

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal deduzida é parcialmente procedente.

A materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1/2, Boletim de Ocorrência de fls. 9/11, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15, fotografia de fls. 27, laudo de constatação de fls. 30/32, laudo de exame químico toxicológico de fls. 70/74, relatório de fls. 94/115, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos.

A acusada Jéssica, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em Juízo, confessou que a droga era de sua propriedade. Disse que pegou a droga na cidade de Araraquara, com uma pessoa que não conhece e iria leva-la até a cidade de Bariri. Disse que entregaria a droga para uma pessoa que não quer dizer o nome e receberia pelo transporte da droga a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Disse que estava na companhia de seu filho, de apenas dois meses de idade. Disse que aceitou fazer o transporte da droga, pois estava separada de seu companheiro, passando por dificuldade. Disse que fazia cinco meses que estava separada do corréu Paulo Henrique. Disse que o celular apreendido na data dos fatos era de Paulo e ele lhe deu para que vendesse e comprasse leite para os filhos.

O corréu Paulo Henrique, apesar de ter constituído o mesmo advogado da ré Jessica, não compareceu na audiência e foi declarado revel, deixando de apresentar sua versão.

A testemunha Everton Aparecido Pereira, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento pela praça do pedágio e abordou um veículo HB20, que tinha a ré como passageira. O motorista disse que era Uber e estava realizando uma corrida até a cidade de Jaú. A ré demonstrou nervosismo e estava com uma criança no colo e parecia tentar esconder uma bolsa. Realizou revista na bolsa e acabou localizando meio tijolo de crack. Ela assumiu a propriedade da droga e foi levada até a Delegacia de Polícia. Não tinha ouvido denúncias sobre a prática de tráfico pelos réus.

A testemunha Danilo Soares Ribeiro, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina, quando abordou um veículo HB20. Constatou que no banco de trás havia uma mulher com uma criança. O motorista disse que era motorista de Uber e que estava fazendo uma viagem de Araraquara até Jau. Notou que a ré estava muito nervosa. Foi feita revista no veículo e na bolsa que trazia consigo,

uma bolsa de criança, onde foi localizado um "tijolo de crack". Ela informou que a droga era de sua propriedade e não disse mais nada. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia.

A testemunha Luiz Gonçalves da Silva Júnior, disse que é motorista de Uber disse que já tinha feito uma viagem anterior para a ré e o companheiro dela até a cidade de Jaú. Neste dia deixou seu whats com eles. Na data dos fatos, eles ligaram pedindo uma nova viagem para Jaú. Nesta oportunidade estavam no veículo apenas a ré e uma criança pequena. Quando chegou na praça de pedágio, o veículo foi abordado por policiais rodoviários e eles localizaram entorpecente na bolsa da criança. Reconheceu a fotografia de fls. 109 como sendo do corréu Paulo Henrique, que estava na companhia da ré Jessica na primeira vez que os levou até a cidade de Jaú.

Assim, após a colheita da prova, restou perfeitamente demonstrado nos autos que a ré Jessica foi surpreendida trazendo consigo e transportando, um tijolo de cocaína, pesando cerca de 496.92 gramas, restando perfeitamente demonstrado o tráfico praticado por Jéssica.

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

A ré confessou em Juízo que tinha aceitado transportar a droga em troca da quantia de R\$ 2000,00, pois estava passando por dificuldades financeiras. Cumpre consignar, que eventual dificuldade financeira não isenta a ré de responsabilidade.

Assim, inexistem dúvidas de que a ré cometeu o crime de tráfico de drogas, pois mesmo levando-se em conta sua versão de que aceitou transportar a droga em troca de dinheiro, incidiu em um dos tipos previstos no artigo 33 da Lei de Drogas.

Em relação a Paulo Henrique, o que existem nos autos são indícios.

O motorista do Uber, testemunha Luiz Gustavo, disse que em uma outra oportunidade fez uma corrida para Jessica, também para a cidade de Jaú, na qual ela estava acompanhada de Paulo Henrique. Ocorre que na outra oportunidade, não se tem certeza de que estavam transportando droga. Existe o relatório extraído das imagens do celular apreendido em poder de Jéssica, que era de propriedade de Paulo Henrique, no qual existem várias imagens de entorpecentes e o réu Paulo Henrique exibindo quantia expressiva em dinheiro, além de conversas ligadas a entorpecentes. Estranho, também, que a ré Jessica alega que estava separada de Paulo Henrique, mas possui o mesmo advogado constituído.

Esses indícios nos levam crer que Paulo Henrique pudesse estar, de fato, traficando juntamente com Jéssica. Ocorre que para uma condenação criminal, a prova deve ser segura e isenta de dúvidas. Como dito, o réu não estava na ocasião com Jessica e nenhuma prova concreta foi produzida de que a droga também lhe pertencesse.

Assim, a dúvida, no caso, deve reverter em favor do réu.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, a medida de rigor é a absolvição dos réus. Não ficou suficientemente comprovada a associação dos acusados para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, crime de tráfico.

A única ligação que existe nos autos entre os réus é uma viagem anterior, com o mesmo motorista de Uber, para a cidade de Jaú e o celular de Paulo Henrique em poder de Jéssica. Ela alega que o celular lhe foi entregue por Paulo para que vendesse para comprar leite para os filhos em comum.

Como já dito, no celular de propriedade de Paulo existem imagens e conversas sobre droga e tráfico, mas não existem provas seguras de que ambos estivessem praticando a mercancia juntos.

Para a configuração do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, é necessário: "... ânimo subjetivo, estabilidade e propósito convergente dos agentes, com o fim de praticar o comércio ilícito, não se confundindo como mero

concurso de agentes" (TJSP, Apelação nº 0000030-25.2014.8.26.0073, Rel. des. Ivan Sartori, julgado em 29 de agosto de 2017, v.u.). Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para 'a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006' (HC 166.979/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 15/08/2012). Precedentes"(HC 248090/SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 13.05.2014).

Certa a condenação em relação ao crime de tráfico por parte da ré Jessica, passo à dosimetria da pena.

Em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal.

Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal.

Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, verifico que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, a ré estava na posse de um tijolo de cocaína, na forma de crack, pesando 496.92 gramas, substância esta de maior nocividade quando comparada com a maconha, por exemplo. A natureza das drogas é completamente diferente e, por isso, sua disseminação entre a população traz diferentes consequências. Dessa forma, é inconteste, que a traficância de substâncias com maior potencial lesivo, como o crack deve ser mais severamente reprimida, eis que as consequências impostas à saúde da população atingida são diferentes. O consumo do crack está vinculado a uma série interminável de outros delitos, muitos dos quais com violência contra a pessoa, dado o grau de vício que atinge, sendo, portanto, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Além disso, trata-se de quantidade incomum de ser apreendida na Comarca, quase meio quilo de crack. Ainda, é de se considerar as circunstâncias desfavoráveis. Com efeito, a ré estava com uma criança de menos de um ano e a droga estava escondida na bolsa que trazia os pertences de seu filho.

Desta forma, à vista da argumentação acima e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base do delito 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, já que a ré confessou que estava transportando e trazendo consigo a droga apreendida, de modo que reduz a pena em 1/6, chegando-se em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes. Na terceira fase, ainda, inexistem causas de aumento a serem consideradas.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a ré efetuava o transporte de quase meio quilo de crack, em um pedra bruta, por rodovia intermunicipal. Sua alegação de que foi a primeira vez, não encontra amparo nos autos, já que o motorista do Uber tinha feito uma outra corrida para ela, também para a cidade de Jaú. Assim, diante das circunstâncias, não pode ser considerada traficante eventual.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas da ré.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e:

- a) condeno a ré, Jessica Daiane Nunes da Silva, qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal;
- b) absolvo o réu Paulo Henrique da Costa das imputações contidas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e,
- c) absolvo a ré, Jessica Daiane Nunes da Silva, da imputação contida na denúncia - artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Não havendo controvérsia acerca da natureza da substância apreendida e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma.

Determino o perdimento do celular apreendido em poder da ré, vez que continha mensagens sobre droga, demonstrando que foi utilizado na prática de crime.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que a ré praticava o tráfico entre cidades. Em liberdade, certamente continuará a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciosa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a tranquilidade social e a ordem pública, já que enseja a prática de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Não bastasse, considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a gravidade em concreto da conduta praticada pela acusada e do tipo de droga, dotada de alto poder viciante e que, portanto, revela elevado dano social, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

A ré respondeu ao processo em prisão domiciliar e assim deverá continuar durante o processamento de eventual recurso, devendo ser expedida a guia de execução provisória.

Em relação a Paulo Henrique Costa, expeça-se contramandado de prisão.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia provisória, façam-se as anotações e comunicações de praxe, elabore-se o cálculo das penas de multa e remeta-se ao representante do Ministério Público para ajuizamento da ação competente; providencie-se o necessário em relação à destruição da droga e ao perdimento do celular apreendido.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

Ribeirão Bonito, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA